

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1552/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด อุบลราชธานี

โจทก์ร่วม

นาย เรียน ผากำ

นาย เลียง แสง สว่าง

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

กรณีจะเป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362ตามที่โจทก์ฟ้องจะต้องได้ความว่า โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ในขณะที่กล่าวหาว่าจำเลยเข้าไปในที่ดินพิพาทเพื่อยึดการครอบครองหรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ร่วมโดยปกติสุข แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยได้เข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ก่อนแล้ว โจทก์ร่วมเพิ่งจะอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยการซื้อขายในภายหลัง ดังนี้ แม้จะรับฟังข้อเท็จจริงได้ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง การกระทำของจำเลยที่เข้าไปครอบครองยึดถือที่ดินพิพาทอยู่ก่อนและคงอยู่ในที่ดินพิพาทตลอดมา ย่อมไม่มีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของโจทก์ร่วม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเข้าไปตัดฟันต้นไม้และขุดดินทำคันนาปักดำทำนาในที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 361 ของนายเรียน ผากำผู้เสียหาย เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ เพื่อยึด

การครอบครองที่ดินของผู้เสียหาย อันเป็นการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา362, 365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายเรียน ผกก้า ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
362 ลงโทษจำคุก 3 เดือน ส่วนที่โจทก์ขอให้ลงโทษตามมาตรา365 นั้น ทาง
พิจารณาของโจทก์ไม่ปรากฏว่า จำเลยกระทำความผิดประกอบด้วยเหตุฉกรรจ์ตามฐาน
ความผิดดังกล่าวจึงให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่นั้น ในทาง
พิจารณาโจทก์นำสืบว่า ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่โจทก์ร่วมซื้อมาจากนาง
นาง อานนท์ เมื่อวันที่ 3ตุลาคม 2529 จำเลยบุกรุกเข้าทำนาในที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี
2528ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ศาลฎีกาเห็นว่า กรณีจะเป็นความผิดฐานบุกรุกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ตามที่โจทก์ฟ้องจะต้องได้ความว่า โจทก์ร่วม
เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ในขณะที่กล่าวหาว่าจำเลยเข้าไปใน
ที่ดินพิพาทเพื่อถือการครอบครองหรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการ

ครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ร่วมโดยปกติสุข แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยได้เข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ก่อนแล้ว โจทก์ร่วมเพียงจะอ้างว่าเป็น เจ้าของที่ดินพิพาทโดยการซื้อขายในภายหลัง ดังนั้นแม้จะรับฟังข้อเท็จจริงได้ตามที่ โจทก์กล่าวอ้าง การกระทำของจำเลยที่เข้าไปครอบครองยึดถือที่ดินพิพาทอยู่ก่อน และคงอยู่ในที่ดินพิพาทตลอดมา ย่อมไม่มีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของโจทก์ร่วม"

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>